

Test Bloque A2 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. Al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado se le denomina:

- a) PGE.
- b) FACe.
- c) FACTURAE.
- d) SARA.

2. Según lo dispuesto en el artículo 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con el procedimiento para exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, se prevé un plazo de audiencia de

- a) Quince días
- b) Diez días.
- c) Siete días
- d) Cinco días

3. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público ¿cuál de los siguientes es un órgano con el que contará en todo caso un Ministerio?

- a) Secretaría de Estado.
- b) Secretaría General.
- c) Subsecretaría.
- d) Ninguna de las anteriores.

4. ¿Cuál es uno de los servicios mínimos que debe tener una sede electrónica según el artículo 11 del RD 203/2021?

- a) Un enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los órganos que en cada caso resulten competentes.
- b) Un acceso a los servicios y trámites disponibles en la sede electrónica o sede electrónica asociada, con indicación de los plazos máximos de duración de los procedimientos, incluyendo las posibles ampliaciones o suspensiones que en su caso, pudiera acordar el órgano competente
- c) Un sistema de verificación de los certificados de la sede electrónica y de Códigos Seguros de Verificación.
- d) i) Un servicio de consulta del directorio geográfico de oficinas de atención al ciudadano, que permita al interesado identificar la más próxima a su dirección de consulta

5. La utilidad de la aplicación PGELex es:

- a) La generación de la documentación oficial de los Presupuestos Generales del Estado.
- b) La tramitación de las iniciativas legislativas que se proponen incluir en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
- c) La tramitación electrónica de los expedientes de modificaciones presupuestarias de la Administración.
- d) La elaboración de los presupuestos del sector público administrativo de carácter estimativo y del subsector empresarial y fundacional.

6. Según el artículo 44.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los créditos del presupuesto para la Seguridad Social para la acción protectora en su modalidad no contributiva y universal se especificarán:

- a) A nivel de sección de programa.
- b) A nivel de grupo de programa.
- c) Ninguna de las respuestas es correcta.
- d) A nivel de programa.

7. Las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico:

- a) Entraron en vigor al año de la publicación de la Ley en el BOE, esto es, el 2 de octubre de 2016
- b) Producen efectos desde el día 2 de octubre de 2018
- c) Producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2021
- d) Entraron en vigor el mismo día de publicación de la Ley en el BOE, esto es, el 2 de octubre de 2015

8. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante:

- a) Una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley orgánica cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo
- b) Una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo
- c) Una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley orgánica cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo
- d) Una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo

9. La inscripción en el ROLECE acredita la aptitud del licitador frente a los órganos de contratación de:

- a) Todo el sector público estatal.
- b) Todo el sector público.
- c) La Administración General del Estado.
- d) La Administración General del Estado y su Organismos públicos vinculados o dependientes.

10. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales:

- a) serán titulares de intereses legítimos individuales y colectivos en los términos que reglamentariamente se establezca
- b) serán titulares de intereses legítimos individuales y colectivos
- c) no serán titulares de intereses legítimos colectivos
- d) serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca

11. ¿Quién resuelve los recursos especiales previstos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público?

- a) Tribunal Central de Recursos Especiales
- b) Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
- c) Tribunal Administrativo Tributario
- d) Tribunal Económico - Administrativo Central

12. Cuando se hace una encomienda de gestión, ¿de quién es la competencia de la actividad encomendada?

- a) Del órgano encomendante.
- b) Del órgano encomendado.
- c) La titularidad es compartida entre órgano encomendante y órgano encomendado.
- d) Lo que se especifique en el texto de la encomienda.

13. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no es motivo de abstención:

- a) Tener interés personal en el asunto de que se trate.
- b) Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener en cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
- c) Haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento de que se trate.
- d) Tener conocimiento de los interesados en el procedimiento.

14. ¿En cuál de los siguientes casos se podrá utilizar el procedimiento de licitación con negociación?

- a) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones innovadoras
- b) Cuando el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por los riesgos inherentes a la misma
- c) Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos previamente solo se hubieren presentado ofertas irregulares o inaceptables
- d) En todos los casos anteriores

15. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, autorizar las transferencias entre distintas secciones presupuestarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas, es una competencia de:

- a) El Ministro de Hacienda y Función Pública.
- b) El Gobierno.
- c) El Presidente del Gobierno.
- d) El Consejo de Ministros.

16. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Las personas jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos, o no.
- b) Si alguno de los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de dicha ley 39/2015, no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.
- c) Las personas físicas estarán siempre obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
- d) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no.

17. Según se establece por la Constitución Española de 1978, las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:

- a) Decretos Legislativos.
- b) Decretos Leyes.
- c) Propositiones de Ley.
- d) Leyes Orgánicas.

18. Según la Ley 39/2015, un expediente administrativo contendrá:

- a) Los documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias necesarios, la identificación del personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramite el procedimiento, y una copia electrónica certificada de la resolución adoptada.
- b) Los documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias necesarios y un índice numerado de todos los documentos.
- c) Los documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias necesarios, un índice numerado de todos los documentos y una copia electrónica certificada de la resolución adoptada.
- d) Los documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias necesarios, un índice numerado de todos los documentos, la identificación del personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramite el procedimiento y una copia electrónica certificada de la resolución adoptada.

19. Según el artículo 41 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuál de las siguientes sentencias relativas a la actuación administrativa automatizada es correcta:

- a) Es un acto o actuación realizada por un empleado público a través de una aplicación informática de la Administración en el marco de un procedimiento administrativo.
- b) Es un acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública, sin intervención directa de un empleado público, en el marco de un procedimiento administrativo.
- c) Es un acto o una actuación realizada por un ciudadano o empresa a través de una aplicación de la Administración de su Sede Electrónica, en el marco de un procedimiento administrativo.
- d) La Ley 40/2015 no contempla la actuación administrativa automatizada.

20. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la función interventora se ejercerá en sus modalidades de:

- a) Intervención física y general.
- b) Intervención formal y material.
- c) Intervención física y material.
- d) Intervención formal y general.

21. La partida presupuestaria es equivalente a...

- a) El sujeto que realiza el gasto
- b) El fin que se persigue con la realización del gasto
- c) El dinero que se asigna a la realización del gasto
- d) El concepto del gasto, es decir: aquello en lo que se realiza el gasto

22. Para la representación y defensa de las partes ante órganos unipersonales del orden contencioso administrativo se requiere:

- a) Abogado y Procurador
- b) Únicamente Procurador
- c) Si se da la representación a un Abogado, éste asume las funciones de representación y defensa
- d) No se requiere ni Abogado ni Procurador

23. En los contratos de suministros y de servicios (incluidos los de prestación sucesiva), el plazo máximo de duración incluyendo las prórrogas es de:

- a) Tres años
- b) Cuatro años
- c) Cinco años
- d) Seis años

24. El principio que establece que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general es:

- a) La reserva de Ley
- b) La jerarquía normativa
- c) La inderogabilidad singular de los reglamentos
- d) La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o no favorables

25. La Ley 39/2015 introduce un capítulo relativo a la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. Respecto a este trámite señale la opción incorrecta:

- a) Se podrá acordar la tramitación simplificada por falta de complejidad del procedimiento y por razones de interés público.
- b) Los interesados podrán, en cualquier caso, solicitar la tramitación simplificada del procedimiento.
- c) En general, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días.
- d) Constarán únicamente de los siguientes trámites: inicio, subsanación (en su caso), alegaciones y trámite de audiencia.

26. La Ley 39/2015 impone:

- a) La obligación de las Administraciones Públicas de contar con un registro u otro sistema equivalente que permita dejar constancia de los funcionarios habilitados para la realización de copias auténticas.
- b) La obligación de las Administraciones Públicas de contar con una red para el intercambio de información entre las Administraciones Públicas.
- c) Ambas.
- d) Ninguna de las anteriores.

27. En un contrato cuyo presupuesto es de 100.000 euros sin IVA y se adjudica por 80.000, IVA excluido, la garantía definitiva será de:

- a) 2.400 euros
- b) 4.000 euros
- c) 3.200 euros
- d) 1.600 euros

28. Según el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar:

- a) Su consulta y conservación durante al menos 5 años desde su emisión
- b) Su confidencialidad, integridad y conservación
- c) Su autenticidad, integridad y conservación
- d) Su consulta y conservación durante el periodo de tiempo dispuesto en la normativa aplicable

29. Según la Ley 39/2015, cuál de las siguientes no se establece como información necesaria en los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos:

- a) Fecha de inscripción.
- b) Período de tiempo por el cual se otorga el poder.
- c) Lugar de inscripción.
- d) Tipo de poder según las facultades que otorgue.

30. De acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a quién le corresponde aprobar y comprometer los gastos propios de los servicios a su cargo:

- a) A los ministros.
- b) A los titulares de los órganos del Estado.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- d) Las respuestas a) y b) no son correctas.

31. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿cómo se conoce el principio según el cual una resolución administrativa de carácter particular no puede vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquélla proceda de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general?

- a) Inderogabilidad singular.
- b) Jerarquía normativa.
- c) Legalidad material.
- d) Competencia normativa.

32. El artículo 71 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece que en ningún caso podrán contratar con la Administración las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- a) haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la suspensión de cualquier contrato celebrado con la Administración
- b) no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determine
- c) no hallarse debidamente clasificadas, en su caso conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público o no acreditar la suficiente solvencia económica, práctica y técnica
- d) haber incurrido en falsedad al facilitar a la Administración las declaraciones exigibles en el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de sus normas de desarrollo

33. Tal y como marca la Constitución Española de 1978, en el caso de los referéndums consultivos:

- a) Su propuesta parte del Presidente del Gobierno, y ha de ser autorizada por el Congreso de los Diputados.
- b) Son propuestos por el Consejo de Ministros, siendo autorizados previamente por el Presidente del Gobierno.
- c) Son refrendados por el Rey.
- d) Son convocados por el Presidente del Gobierno.

34. Indicar la opción correcta:

- a) Los procedimientos administrativos sólo pueden iniciarse a solicitud del interesado.
- b) Los procedimientos se pueden iniciar de oficio o a solicitud del interesado.
- c) Los procedimientos sólo pueden iniciarse de oficio, por la Administración.
- d) Los procedimientos iniciados a solicitud del interesado conllevan una tramitación diferente.

35. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, para una tramitación de emergencia el plazo de inicio de la ejecución no podrá ser superior a:

- a) 10 días hábiles
- b) 15 días hábiles
- c) 15 días naturales
- d) 1 mes

36. Para la tramitación simplificada, la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que en el procedimiento de responsabilidad patrimonial:

- a) Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
- b) Si una vez iniciado el procedimiento el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.
- c) Serán preceptivos en todo caso, además del trámite de audiencia al interesado, el informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable y el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
- d) Si una vez iniciado el procedimiento el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado, previo informe del Jurado Provincial de Expropiación que habrá de ser emitido en el plazo de 5 días.

37. El principio de imparcialidad en el procedimiento administrativo se garantiza mediante:

- a) La libre elección del instructor del procedimiento
- b) La ausencia de postulación
- c) Las técnicas de abstención y recusación
- d) Todas las anteriores

38. La Ley 39/2015 prevé Registros Electrónicos de Apoderamientos:

- a) Este Registro Electrónico será único para todas las Administraciones Públicas.
- b) Este Registro Electrónico será único para toda la Administración General del Estado.
- c) La Ley únicamente establece la creación de dichos Registros.
- d) Esta Ley no señala nada sobre dichos Registros.

39. El control interno del gasto público lo realiza:

- a) La Intervención General del Estado.
- b) El Tribunal de Cuentas.
- c) Las Cortes Generales.
- d) Ninguna de las anteriores.

40. Según el artículo 13.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el aplazamiento y fraccionamiento de las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública estatal por las comunidades autónomas y las corporaciones locales se registrará por:

- a) La Ley General Tributaria.
- b) La Ley 6/1997, Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
- c) La legislación específica, la cual tendrá en cuenta la necesaria reciprocidad entre administraciones.
- d) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

41. Se entiende por documentos públicos administrativos:

- a) los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas
- b) los remitidos por personas físicas o jurídicas a los órganos de las Administraciones Públicas
- c) a y b son correctas
- d) a y b son incorrectas

42. La aplicación para la presentación telemática de solicitudes de contratos basados en el acuerdo marco o de adjudicaciones de contratos realizados en el marco del sistema dinámico de contratación, se denomina:

- a) CONECTA-PATRIMONIO
- b) PITER
- c) CONECTA-CENTRALIZACIÓN
- d) No existe tal aplicación

43. Podrán ser objeto de tramitación urgente regulada en el art. 119 de la Ley de Contratos del Sector Público:

- a) Los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada
- b) Los expedientes en los que la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afectan a la defensa nacional
- c) Los expedientes de obras sujetos a regulación armonizada
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

44. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA respecto al registro electrónico de cada Administración u Organismo:

- a) A efectos de cómputo de los plazos, se registrará por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso.
- b) Permite la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas, excepto los declarados inhábiles por el ministerio competente.
- c) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo.
- d) Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.

45. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de:

- a) El plazo dependerá de la naturaleza del acto administrativo a notificar
- b) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido publicado
- c) Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
- d) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado

46. Según el ámbito subjetivo de la ley de contratos del sector público:

- a) Quedan excluidos fundaciones y consorcios del ámbito de la ley
- b) Aquellos expedientes de contratación incoados por las Administraciones Públicas son de naturaleza administrativa
- c) Los órganos constitucionales son poderes adjudicadores
- d) Ninguna es verdadera

47. Las personas físicas y jurídicas en sus relaciones con las Administraciones Públicas:

- a) Están obligadas a comunicarse mediante medios electrónicos.
- b) Deben utilizar la lengua oficial de la Comunidad Autónoma en el territorio de la Comunidad Autónoma.
- c) Deberán presentar todos los documentos que les soliciten las Administraciones Públicas relacionados con el procedimiento, incluidos los que hayan sido elaborados por éstas.
- d) Tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.

48. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se compone de:

- a) Título preliminar, 6 Títulos y 123 Artículos.
- b) Título preliminar, 6 Títulos y 133 Artículos.
- c) Título preliminar, 5 Títulos y 123 Artículos.
- d) Título preliminar, 5 Títulos y 133 Artículos.

49. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la modalidad de auditoría cuyo objeto consiste en la verificación selectiva de la adecuación a la legalidad de la gestión presupuestaria, de contratación, personal, ingresos y gestión de subvenciones, así como de cualquier otro aspecto de la actividad económico financiero de las entidades auditadas se denomina:

- a) Auditoría de sistemas y procedimientos de gestión económica y financiera.
- b) Auditoría operativa.
- c) Auditoría de cumplimiento.
- d) Auditoría de economía, eficacia y eficiencia.

50. ¿Cuál es la oficina encargada de combatir ilegalidades en materia de contratación?

- a) La Oficina independiente de regulación y Supervisión de contratación
- b) La Oficina nacional de evaluación
- c) El Comité de cooperación en materia de contratación pública
- d) La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado

51. Forman parte del sector público institucional estatal tal y como se recoge en el artículo 84 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) Las universidades públicas transferidas.
- b) Las autoridades administrativas independientes.
- c) Las subdelegaciones del Gobierno.
- d) El Servicio Exterior del Estado.

52. ¿Cómo se llama la unidad encargada de la contratación centralizada en el ámbito de la Administración General del Estado?

- a) Subdirección General de Compras
- b) Central de Compras Estatal
- c) Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación
- d) Dirección General de Patrimonio del Estado

53. Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas con sujeción a los principios, ¿cuál no es uno de ellos?

- a) transparencia
- b) responsabilidad
- c) universalidad
- d) publicidad del procedimiento

54. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de:

- a) Ley orgánica.
- b) Ley ordinaria.
- c) Decreto legislativo.
- d) Decreto-ley.

55. Según la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, finalizado el plazo de la concesión del contrato de concesión de servicios:

- a) El servicio revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados.
- b) El servicio pasará a ser de titularidad del contratista, que conservará las obras e instalaciones realizadas por el mismo.
- c) El servicio revertirá a la Administración, conservando el contratista las obras e instalaciones realizadas por él mismo durante el plazo de un año.
- d) -

56. En los procedimientos de Responsabilidad patrimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá:

- a) Al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.
- b) A los dos años de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.
- c) Al mes de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.
- d) A los seis meses de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

57. Según el artículo 53 del Real Decreto 203/2021, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, los documentos presentados por el interesado en soporte papel, que por cualquier circunstancia no le puedan ser devueltos en el momento de su presentación, una vez digitalizados serán conservados a su disposición durante al menos un plazo de:

- a) Tres meses.
- b) Seis meses.
- c) Un año.
- d) Dos años.

58. Indique cuál de las siguientes respuestas es INCORRECTA en relación con el sistema de pagos a justificar regulado en la Ley General Presupuestaria:

- a) Es una provisión de fondos de carácter extrapresupuestario.
- b) Las órdenes de pagos se expiden a favor de cajas pagadoras.
- c) Puede aplicarse para gastos corrientes en bienes y servicios (capítulo 2 del presupuesto de gastos).
- d) Puede aplicarse para inversiones reales (capítulo 6 del presupuesto de gastos).

59. En términos familiares, podemos decir que desembocan en gastos...

- a) Los créditos
- b) Las partidas presupuestarias
- c) Los derechos
- d) Las obligaciones

60. Una Administración podrá prestar un servicio si este se considera:

- a) De interés público
- b) De finalidad pública
- c) De seguridad pública
- d) De orden público

61. Según la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos de concesión de servicios:

- a) Aquellos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
- b) Aquellos que tienen por objeto la realización por el concesionario de restauración y reparación de construcciones existentes y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste en el derecho a explotar la obra acompañado del de percibir un precio.
- c) Aquellos en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
- d) -

62. Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos: (señala la incorrecta)

- a) nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante y del apoderado
- b) causas de anulación del apoderamiento
- c) período de tiempo por el cual se otorga el poder
- d) tipo de poder según las facultades que otorgue

63. Con respecto a la identificación o firma electrónica de las personas interesadas mediante personal funcionario público habilitado, el RD 203/2021 establece lo siguiente (una de las opciones no es correcta. Indíquela):

- a) El funcionario habilitado entregará al interesado toda la documentación acreditativa del trámite realizado, así como una copia del documento de consentimiento expreso cumplimentado y firmado
- b) En el ámbito estatal, el funcionario público deberá estar inscrito a tal efecto en el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado.
- c) Todos los procedimientos pueden ser firmados en nombre del interesado, por funcionario habilitado, siempre y cuando éste no disponga de los medios o conocimientos para poder hacerlo.
- d) Existirá una relación pública permanentemente actualizada, de los trámites y actuaciones que se puedan realizar mediante personal funcionario público habilitado.

64. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.7 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
- b) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
- c) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- d) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

65. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en su artículo 100 los medios por los que se efectuará la ejecución forzosa, entre ellos Incluye:

- a) Compulsión tributaria.
- b) Multa sobre el patrimonio.
- c) Apremio coercitivo.
- d) Ejecución subsidiaria.

66. El recurso especial en materia de contratación permite la impugnación, previa al recurso contencioso-administrativo, de:

- a) Los actos de trámite que no resuelven la licitación.
- b) Las penalizaciones impuestas por ejecución defectuosa.
- c) Los acuerdos de adjudicación.
- d) La resolución del recurso de Alzada.

67. De las siguientes materias, ¿cuál no regula la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?

- a) Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos.
- b) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
- c) Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora.
- d) La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.

68. De los siguientes, ¿cuáles NO son actos administrativos nulos?

- a) Una resolución administrativa que vulnera una disposición reglamentaria
- b) Un contrato celebrado por un poder adjudicador con un adjudicatario sin clasificación, cuando esta proceda
- c) Un acto que constituya discriminación por razón de sexo
- d) Un acto realizado fuera de plazo

69. Si un ciudadano interpone un recurso de alzada contra un acto dictado por delegación, ¿qué órgano debe resolver este recurso?

- a) No cabe este tipo de recurso administrativo contra los actos dictados por delegación
- b) El órgano superior jerárquico del órgano que dictó por delegación el acto recurrido
- c) El órgano superior jerárquico del órgano que delegó la competencia para dictar el acto recurrido
- d) Las respuestas b y c son correctas

70. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos (señale la incorrecta):

- a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.
- b) Determinación de las unidades administrativas que lo integran.
- c) Delimitación de sus funciones y competencias.
- d) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

71. Se entenderá acreditada la representación realizada:

- a) mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal
- b) mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica
- c) a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente
- d) todas son correctas

72. De acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán las competencias relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones:

- a) Los Subsecretarios
- b) Los Secretarios Generales
- c) Los Secretarios Generales Técnicos
- d) Los Directores Generales

73. La implantación de las nuevas tecnologías en las relaciones administrativas permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada. De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de las siguientes opciones constituye un derecho del interesado en el procedimiento administrativo:

- a) A presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.
- b) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.
- c) A no presentar datos y documentos que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.
- d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

74. ¿Quién remitirá a las Cortes Generales un informe trimestral acerca de la utilización del Fondo regulado en el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria?

- a) El Ministro de Economía.
- b) El Gobierno.
- c) El Ministro de Hacienda y Función Pública.
- d) El Presidente del Gobierno.

75. ¿Cuál de los siguientes es un requisito de los contratos menores, según la Ley 9/2017?

- a) Se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan
- b) Que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra de 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios
- c) Valor estimado inferior a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios
- d) La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos mensualmente

76. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de:

- a) 5 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran
- b) 10 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran
- c) 15 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran
- d) 20 días o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran

77. ¿Qué contenido NO ha de estar presente en un convenio?

- a) Sujetos que suscriben el convenio.
- b) Capacidad jurídica con que actúa cada parte.
- c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar.
- d) Todas las anteriores han de estar presentes en un convenio.

78. En relación con la contratación administrativa señale la opción verdadera:

- a) Está prohibido la realización de pactos en cualquier caso.
- b) Obliga a entes locales.
- c) La perfección de un contrato se produce en su adjudicación provisional.
- d) La garantía global responde solamente ante un órgano de contratación.

79. La creación de sellos electrónicos se realizará, según lo dispuesto en el RD 203/2021, mediante...

- a) orden del Ministerio de Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente
- b) resolución del Ministro o titular del organismo público competente o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente
- c) orden del Ministerio o titular del organismo público competente o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente
- d) resolución de la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio o de la persona titular de la Presidencia o de la Dirección del organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente

80. Respecto de la jerarquía de las fuentes del derecho, señale la incorrecta:

- a) Las leyes autonómicas poseen el mismo rango y fuerza que las leyes del Estado.
- b) Las leyes orgánicas tienen mayor fuerza que las leyes ordinarias.
- c) Entre las leyes ordinarias se encuentran, entre otras, las leyes marco, las leyes de bases y las leyes básicas.
- d) Los decretos ley y los decretos legislativos son disposiciones con fuerza de ley.

81. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los programas plurianuales deberá de contener:

- a) Contenido coherente con los programas de actuación de existentes en el ámbito de cada departamento.
- b) La distribución orgánica de los recursos disponibles.
- c) Contenido coherente con los planes sectoriales.
- d) Todas las respuestas son correctas.

82. ¿Deben comunicarse al denunciante los acuerdos de incoación de los procedimientos sancionadores de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

- a) Sí
- b) Cuando las normas reguladoras del procedimiento así lo prevean
- c) No
- d) Solo cuando el denunciante lo haya solicitado expresamente en la denuncia

83. El pliego de cláusulas administrativas particulares:

- a) Contiene las especificaciones técnicas del contrato.
- b) Contiene el equipo de trabajo requerido del contrato.
- c) Solamente vincula al adjudicatario que será el único que tenga que cumplirlo.
- d) Contiene el régimen jurídico del contrato.

84. Según el artículo 56.6 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Ministro de Hacienda dará cuentas trimestralmente de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito a:

- a) Las Cortes Generales.
- b) El Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- c) El Gobierno.
- d) El Congreso de los Diputados.

85. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas:

- a) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
- b) Los particulares no tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
- c) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos ejecutivos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
- d) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.

86. Conforme con el artículo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿qué garantía deberán constituir, a disposición del órgano de contratación y con carácter general, los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas?

- a) Una garantía de un 5% del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- b) Una garantía del 10% del precio final ofertado por aquéllos.
- c) Una garantía del 15% del precio final ofertado por aquellos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- d) Una garantía del 20% del precio final ofertado por aquellos, incluido el importe estimado del valor residual.

87. El Régimen Jurídico de la Deuda del Estado se encuentran regulados en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria:

- a) Título V, Capítulo II, Sección 4.
- b) Título V, Capítulo I, Sección 2.
- c) Título IV, Capítulo II, Sección 3.
- d) Título IV, Capítulo II, Sección 4.

88. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de tramitación de contratación?

- a) ordinaria
- b) emergencia
- c) urgencia
- d) todos lo son

89. Señale la respuesta incorrecta respecto de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria:

- a) El principio de dotación presupuestaria implica que los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio contendrán los créditos necesarios para atender a las transferencias de medios económicos que deban realizarse a las comunidades autónomas por aplicación del sistema de financiación vigente en cada momento.
- b) Los créditos para hacer efectivas las liquidaciones definitivas de ejercicios anteriores tendrán el carácter de ampliables.
- c) El reintegro de ayudas y la responsabilidad financiera derivados de la gestión de los fondos procedentes de la Unión Europea se someterá a lo previsto en la Ley General de Subvenciones y en la normativa comunitaria.
- d) Los anticipos para ejecución de acciones y programas financiados o cofinanciados por fondos europeos que estuvieran pendientes de cancelar al finalizar el ejercicio, no podrán cancelarse en el ejercicio siguiente.

90. Según el artículo 164 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ¿cuál de las siguientes no es una modalidad de auditoría pública de la Intervención General de la Administración del Estado?

- a) Auditoría interventora
- b) Auditoría de regularidad contable
- c) Auditoría de cumplimiento
- d) Auditoría operativa

91. Si el procedimiento de revisión de actos administrativos se hubiera iniciado a solicitud del interesado, ¿en qué plazo se puede entender desestimado por silencio administrativo?

- a) En el plazo de un mes
- b) En el plazo de seis meses
- c) En el plazo de un año
- d) Todas las anteriores son falsas porque el silencio administrativo es positivo

92. El crédito presupuestario es...

- a) El sujeto que realiza el gasto
- b) El fin que se persigue con la realización del gasto
- c) El dinero que se asigna a la realización del gasto
- d) El concepto del gasto, es decir: aquello en lo que se realiza el gasto

93. En una subvención por concurrencia competitiva, ¿qué trámite sigue inmediatamente a la propuesta de resolución definitiva?

- a) El trámite de audiencia al interesado.
- b) La aceptación de la concesión.
- c) La resolución de concesión.
- d) La justificación de la subvención.

94. Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público ¿A qué tipo de contrato corresponde la siguiente definición?. «Tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles».

- a) Contrato de obras.
- b) Contrato de servicios.
- c) Contrato de suministros.
- d) Contrato mixto.

95. Según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, también tienen derecho:

- a) A disponer de medios electrónicos para relacionarse con la administración.
- b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
- c) A las subvenciones públicas para la adquisición de medios electrónicos.
- d) A ser atendidos prioritariamente.

96. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria se encuentra formada por:

- a) 180 artículos.
- b) 182 artículos.
- c) 185 artículos.
- d) 190 artículos.

97. Señale la afirmación CORRECTA:

- a) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta de las Cortes Generales, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
- b) Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos-leyes.
- c) Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
- d) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley orgánica cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno.

98. Señale la afirmación FALSA sobre el Tribunal Administrativo Central de recursos contractuales:

- a) Ya aparecía en el RDL 3/2011.
- b) Está adscrito al Ministerio de Justicia.
- c) Conoce los recursos especiales en materia de contratación.
- d) Todas son verdaderas.

99. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante:

- a) circulares
- b) reglamentos internos
- c) instrucciones y órdenes de servicio
- d) disposiciones de carácter general

100. La Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, en su art. 3.2, establece como principio general:

- a) La jerarquía en los órganos de la Administración.
- b) La descentralización de la Administración Pública.
- c) La obligación de las Administraciones Públicas de relacionarse entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos.
- d) La desconcentración entre los órganos de la Administración.

101. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas:

- a) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante.
- b) Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.
- c) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.
- d) Todas son correctas.

102. ¿En qué plazo podrán las Administraciones Públicas declarar la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa cuando sean nulos de pleno derecho?

- a) En el plazo de un mes
- b) En el plazo de un año
- c) En el plazo de cuatro años
- d) En cualquier momento

103. ¿Cuál de los siguientes NO es un requisito, que debe figurar en la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo?

- a) Hechos, razones y petición en que se concrete con toda claridad la solicitud.
- b) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
- c) Domicilio profesional a efectos de notificaciones.
- d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.

104. Respecto a los órganos administrativos (señala la incorrecta):

- a) corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización
- b) en ningún caso podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes
- c) la creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población
- d) todas son correctas

105. ¿Cuál de los siguientes casos puede ser objeto de delegación de competencias, de acuerdo con la Ley 40/2015?

- a) La adopción de disposiciones de carácter general
- b) Resolución de procedimientos de carácter sancionador
- c) Resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso
- d) Asuntos que se refieran a relaciones con las Cortes Generales

106. Según el artículo 20 del Real Decreto 203/2021, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, ¿qué sistema de firma electrónica puede utilizar una Administración Pública en la actuación administrativa automatizada?

- a) Firma electrónica basada en certificado electrónico cualificado de empleado público.
- b) Firma electrónica avanzada basada en certificado electrónico de empleado público.
- c) Firma electrónica basada en certificado electrónico cualificado de servidor.
- d) Sello electrónico de Administración Pública basado en certificado electrónico cualificado.

107. ¿Qué tipos de contratos se regulan en la Ley 9/2017 de contratos del sector público?

- a) Obras, gestión de servicios públicos, consultoría y asistencia y servicios, y concesión de obras públicas
- b) Obras, concesión de obras públicas, concesión de servicios públicos, suministro, servicios y mixtos
- c) Obras, suministros, consultoría y asistencia, y gestión pública de servicios privados
- d) Ninguno de los anteriores es correcto

108. En relación con el artículo 157 de la Ley 40/2015, existe un directorio de aplicaciones informáticas en la Administración General del Estado, las cuales el Ayuntamiento de Valladolid estará obligado a reutilizar para los nuevos desarrollos:

- a) Sí, en cualquier circunstancia.
- b) No.
- c) Sí, salvo que demuestre que tiene otra más eficiente.
- d) Sí, salvo que la que utilice en la actualidad tenga una antigüedad superior a 5 años.

109. Ante un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa, pero aún NO es firme en esta, puede interponerse:

- a) Recurso extraordinario de revisión, exclusivamente
- b) Recurso potestativo de reposición o recurso extraordinario de revisión
- c) Recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo
- d) Recurso contencioso-administrativo, exclusivamente

110. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

- a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales y colectivos.
- b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la resolución que en el mismo se adopte.
- c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto que no haya recaído resolución definitiva.
- d) Quienes hayan solicitado personarse en el procedimiento.

111. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Intervención General de la Administración del Estado ejercerá sus funciones de control conforme a los principios de:

- a) Autonomía, ejercicio desconcentrado y jerarquía externa.
- b) Eficacia, ejercicio desconcentrado y jerarquía externa.
- c) Autonomía, eficacia y ejercicio desconcentrado.
- d) Autonomía, ejercicio desconcentrado y jerarquía interna.

112. El documento que formalice un encargo a un medio propio deberá publicarse en el perfil del contratante del poder adjudicador...

- a) Cuando el importe sea superior a 5.000 euros, IVA excluido.
- b) Cuando el importe sea superior a 50.000 euros, IVA excluido.
- c) Cuando el importe sea superior a 5.000 euros, IVA incluido.
- d) Cuando el importe sea superior a 50.000 euros, IVA incluido.

113. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el certificado acreditativo del silencio producido, se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver:

- a) En el plazo de cinco días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
- b) En el plazo de veinte días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
- c) En el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.
- d) En el plazo de treinta días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

114. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias con los límites establecidos en:

- a) la legislación de protección de datos de carácter personal
- b) el Código Civil
- c) la Constitución Española
- d) la ley de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas

115. De acuerdo a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a:

- a) 15.000 euros.
- b) 18.000 euros.
- c) 35.000 euros.
- d) 40.000 euros.

116. Tendrán la consideración de contratos privados:

- a) Todos los que sean celebrados por entes que no reúnan la condición de AAPP.
- b) Los contratos de servicios celebrados por las AAPP que tengan por objeto los servicios financieros.
- c) Los contratos de servicios celebrados por las AAPP que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria o espectáculos, suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

117. El registro electrónico que permite hacer constar y gestionar las representaciones que los interesados otorguen a terceros, con el fin de que éstos puedan actuar en su nombre de forma electrónica ante la Administración General del Estado y/o sus organismos públicos vinculados o dependientes:

- a) produjo efectos a partir del 2 de abril de 2021
- b) se denomina REA (Registro Electrónico de Apoderamiento)
- c) está regulado por la Orden PCM/1384/2021
- d) Todas las anteriores son ciertas

118. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento de revisión de disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2 de dicha ley por parte de las Administraciones Públicas se puede iniciar:

- a) En cualquier momento, de oficio o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.
- b) En cualquier momento, de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.
- c) En cualquier momento, a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.
- d) En cualquier momento, de oficio, y sin necesidad de recabar dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere.

119. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo:

- a) 5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- b) 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- c) 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- d) Las respuestas a, b, y c no son correctas.

120. Según la ley 39/2015, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: (señala la respuesta incorrecta)

- a) las personas jurídicas
- b) los ciudadanos con rentas superiores a 1 millón de euros anuales
- c) los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público
- d) quienes representen a un interesado que esté obligado legalmente a relacionarse electrónicamente con la Administración

121. Las solicitudes de contratos basados en el acuerdo marco o de adjudicaciones de contratos realizadas en el marco del sistema dinámico de contratación se tramitarán:

- a) De la forma tradicional o a través de la aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN
- b) Exclusivamente, a través de la aplicación informática CONECTA CENTRALIZACIÓN
- c) Mediante solicitud por escrito a la Dirección General de Patrimonio
- d) Ninguna de las anteriores

122. Señale la respuesta correcta:

- a) La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
- b) Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
- c) A y B son correctas.
- d) A y B son falsas.

123. ¿Cuál de los documentos que integran el expediente de contratación debe contener los criterios de adjudicación?

- a) El pliego de cláusulas administrativas particulares.
- b) El pliego de cláusulas administrativas generales.
- c) El pliego de prescripciones técnicas particulares.
- d) El pliego de prescripciones técnicas generales.

124. ¿Dónde se entiende celebrado un contrato?

- a) Donde se encuentre la sede del órgano de contratación, en todo caso.
- b) Donde se encuentre la sede del adjudicatario.
- c) Donde se indique en las cláusulas.
- d) Donde se indique en los pliegos.

125. Las cuestiones incidentales que se susciten en un procedimiento administrativo, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, NO suspenderán la tramitación del mismo, salvo:

- a) La abstención
- b) La prescripción del plazo
- c) La recusación
- d) El cese o la renuncia del instructor

126. Fecha de publicación de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) 1 de junio de 2015
- b) 1 de julio de 2015
- c) 2 de octubre de 2015
- d) 1 de noviembre de 2015

127. El IVA es un impuesto armonizado a nivel europeo regulado en la Directiva 2006/112/CE del Consejo, lo que implica que:

- a) Lo establecido en la Directiva es directamente aplicable en todos los Estados miembros y obliga en todos sus elementos, tanto en el fin como en los medios.
- b) Lo establecido en la Directiva no es vinculante, actúa sólo como recomendación para los Estados miembros.
- c) Lo establecido en la Directiva es vinculante pero requiere una transposición en cada Estado miembro a través de una norma nacional que adapte lo recogido en la norma europea a las particularidades de cada país.
- d) En caso de conflicto, cualquier norma nacional con rango de Ley prevalece sobre la Directiva en virtud del principio de supremacía.

128. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de...

- a) Un día
- b) Dos días
- c) Tres días
- d) Cuatro días

129. Según el art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿cuál de las siguientes situaciones siempre dará lugar a la nulidad de pleno derecho de un acto administrativo?

- a) Cuando el acto sea desfavorable para el interesado.
- b) Cuando el acto se dicte prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido.
- c) Cuando el acto sea emitido por un órgano que tenga dudas sobre su competencia.
- d) Cuando el acto beneficie a un tercero de buena fe.

130. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos del sector público:

- a) Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza administrativa, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3.
- b) Los contratos subvencionados por entidades sin ánimo de lucro, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3.
- c) Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3.
- d) -